

CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO

(Preterição de Litisconsórcio, Falsidade de Faturas e Direito de Retenção)

NUNO MIGUEL SILVA DUARTE, Réu nos autos à margem identificados em que é Autora MARIA TERESA CASTRO BANGUESES RIBEIRO, vem apresentar a sua Contestação:

I. EXCEÇÃO DILATÓRIA: PRETERIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (ART. 33.º DO CPC)

A Autora celebrou o Contrato de Arrendamento N.º 1195528 com a sociedade LISBON EXPERIENCE - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA. (conforme prova LISTA_CONTRATOS_TERESA.xls). A omissão da locatária formal determina a ilegitimidade passiva singular e a absolvição da instância (Art. 577.º, al. e) do CPC).

II. FALSIDADE MATERIAL DAS FATURAS DO PRÉDIO CONTÍGUO (PRÉDIO 31 vs 33)

As faturas juntas pela Autora respeitam a obras e despesas do prédio contíguo (Rua da Palmeira 31 / Matriz 110661-U-229) e não à fração do Réu (Palmeira 33 / Matriz 110661-U-231-4), constituindo litigância de má-fé.

III. POSSE >10 ANOS E CONTRATO EM TINTA AZUL

O Réu detém posse titulada e conhecida desde 2015 suportada por 20+ adendas e mapas de rendas. O único contrato genuíno é o assinado com tinta azul.

IV. DIREITO DE RETENÇÃO (ARTIGO 754.º DO CÓDIGO CIVIL)

O Réu investiu mais de 120.000,00 € em benfeitorias necessárias no imóvel e detém créditos acumulados de 236.622,00 €, assistindo-lhe o Direito de Retenção até integral pagamento.

V. PROVA DO CORTE DE ÁGUA E COAÇÃO HABITACIONAL

[23/08/2022, 12:19] Nuno Duarte: 'tenho as miudas num Hotel'

[23/08/2022, 12:42] Filipe Delgado: 'Tinhas enviado o vídeo e tinha entrado 5000 para as contas e para uma casa para ti garantida'

[23/08/2022, 19:21] Filipe Delgado: 'Garantia da tua casa para viver só e possível com renda da sky'

VI. PEDIDOS: Absolvição da instância por ilegitimidade; improcedência total da ação; e procedência da Reconvenção com reconhecimento do Direito de Retenção pelo crédito de 120.000,00 €.

O Réu: _____
(Nuno Miguel Silva Duarte)